



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

16 במרץ 2026

1942

כ"ז באדר התשפ"ו

עמוד

הצעת חוק הכניסה לישראל (הרחקת שוהה שלא כדין שהשתתף במשט לרצועת עזה)

(הוראת שעה), התשפ"ו-2026 1204

הצעת חוק הכניסה לישראל (הרחקת שוהה שלא כדין שהשתתף במשט לרצועת עזה) (הוראת שעה), התשפ"ו-2026

1. תיקון סעיף 13 – (א) בתקופה של שנה מיום פרסומו של חוק זה יקראו את חוק הכניסה לישראל, הוראת שעה התשי"ב-1952¹, כך שבסעיף 13, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

"(ה) על אף הוראות סעיף קטן (ד), לענין שוהה שלא כדין שנכנס לישראל במסגרת השתתפותו במשט שנועד להפר את הסגר הימי החוקי שהטילה מדינת ישראל על רצועת עזה, וניתן עליו צו הרחקה, יחולו הוראות הסעיף הקטן האמור בשינוי זה: במקום "שלושה ימים" יקראו "24 שעות".

(ב) הממשלה, באישור הכנסת, רשאית, בצו, להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן (א) בתקופה שלא תעלה על שנה אחת בכל פעם.

ד ב ר י ה ס ב ר

אומנם בהיותם שוהים שלא כדין, משתתפי המשטים מורחקים מישראל בהתאם לסעיף 13 לחוק הכניסה לישראל, ואולם הרקע הייחודי לכניסתם לישראל ולהרחקתם ממנה מלמד כי אין עוררין על עצם היותם שוהים שלא כדין אשר צריכים להיות מורחקים מישראל בהקדם האפשרי, וכי ממילא לא היה בכוונתם להגיע לישראל ולשהות בה. בשל כך מוצדק לקבוע, לענין אוכלוסייה זו, נקודת איזון שונה בין האינטרסים והזכויות העומדים על הפרק, ולצמצם את פרק הזמן שנועד לאפשר להם להגיש ערר בהיותם בישראל כנגד הרחקתם ממנה. זאת אף בשים לב לכך שהייתה בידם שהות להיערך לייצוג משפטי עוד בטרם הגיעו לישראל.

נוסף על כך, המשטים האמורים הם פעמים רבות אירועים רבי משתתפים המצריכים היערכות גדולה ומשאבים רבים מצד רשויות המדינה (חיל הים, משרד החוץ, משטרה, שב"ס, רשות האוכלוסין וההגירה), ומכבידים על כוחות הביטחון ועל מיתקני המשמורת. גם בשל כך יש צורך חיוני בהרחקתם המהירה של משתתפי המשטים. לפיכך מוצע לקצר את משך הזמן שנדרש להמתין עד להרחקתם מישראל, משלושה ימים לעשרים וארבע שעות, וזאת לצורך ניהול יעיל של הליכי ההרחקה וחיסכון במשאבים.

לסעיף קטן (ב)

מוצע לקבוע כי הוראת השעה תהיה בתוקף לשנה, היות שמדובר בתופעה אשר יש לבחון את המשך קיומה, התפתחותה והשלכותיה. כמו כן יש לבחון מזמן לזמן את הצורך בחקיקה זו ואם היא אכן מסויינת לגופים השונים להתמודד עם תופעה זו באופן יעיל.

נוסף על כך, בשל העובדה שמדובר בהוראת שעה, מוצע לקבוע מנגנון הארכה יעיל אשר יאפשר לממשלה, באישור הכנסת, להאריך את תקופה של הוראת השעה בשנה אחת בכל פעם, בהתאם לצורך ואם התיקון המוצע יביא ליעול ההתמודדות עם משטים אלה.

כללי החל משנת 2010, וביתר שאת מפרוץ מלחמת "חרבות ברזל", מדינת ישראל מתמודדת עם תופעה של התארגנות להוצאת משטים לרצועת עזה. מטרתם המוצהרת של המשטים ומשתתפיהם, שהובעה בהודמנויות שונות, היא פריצת הסגר הימי החוקי המוטל על רצועת עזה משנת 2009. במשטים אלה משתתפים פעילים ממדינות שונות בעולם, ובעבר השתתפו במשטים אלה גם פעילים הקשורים לארגוני טרור ולארגונים המקדמים את קמפיין ה-BDS ודה-לגיטימציה של מדינת ישראל.

כיום, בהתאם לסעיף 13(ד) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 (להלן – חוק הכניסה לישראל), מי שהוצא בעניינו צו הרחקה יימסר לו הצו בכתב, והוא לא יורחק לפני תום שלושה ימים ממסירת הצו לידי. פרק הזמן האמור מאפשר גישה לערכאות וטיפול בענייניו של המועמד להרחקה. עוד נקבע בסעיף כי אם זר שהוצא בעניינו צו הרחקה מבקש לצאת מרצונו מישראל קודם לכן, הוא יוכל לוותר על זכות זו. התיקון המוצע מבקש לצמצם את פרק הזמן האמור לגבי משתתפי המשטים לרצועת עזה, כדי לקצר את תהליך ההרחקה שלהם באופן שיביא לסיום מהיר ככל הניתן של אירועים מסוג זה ויסייע למדינת ישראל לצמצם את המשאבים המושקעים בהם, כמו גם את הנזקים הנלווים להתמשכות הטיפול במשטים.

סעיף 1 לסעיף קטן (א)

מוצע לקצר את פרק הזמן שיש להמתין עד להרחקת משתתפי המשטים לעזה ולהעמידו על 24 שעות. בשונה מזרים שהסתננו לישראל או ששוהים בה שלא כדין למשך תקופה לאחר פקיעת רישיון הישיבה שלהם, משתתפי המשטים האמורים הובאו לישראל על ידי צה"ל לאחר השתלטות על כלי השיט שעליו הפליגו, חלק מאכיפת הסגר הימי החוקי על רצועת עזה ובמטרה להרחיקם מישראל למדינותיהם.

¹ ס"ח התשי"ב, עמ' 534; התשפ"ו, עמ' 22.